

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) – Fixius

1. Geltungsbereich und Vertragsgegenstand

(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Nutzung des Internetportals **Fixius – Handwerksportal** (nachfolgend „Fixius“ oder „Plattform“). Betreiber der Plattform ist Giuseppe Licopoli (Anschrift laut Impressum). (2) Fixius bietet eine digitale Plattform, über die Auftraggeber (Kunden) und Handwerker bzw. Dienstleister (Auftragnehmer) zusammengebracht werden, um Verträge über handwerkliche Dienstleistungen anzubahnen. (3) Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen der Nutzer finden keine Anwendung, es sei denn, Fixius hat ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

2. Leistungen von Fixius & Rolle als Vermittler

(1) Fixius stellt lediglich die technische Infrastruktur (Marktplatz) zur Verfügung, um den Kontakt zwischen Auftraggebern und Handwerkern zu ermöglichen.

(2) **Fixius wird selbst nicht Vertragspartner** der Verträge, die über die Plattform zwischen Auftraggebern und Handwerkern geschlossen werden. Die Durchführung, Abrechnung und Gewährleistung für Handwerksleistungen erfolgen ausschließlich direkt zwischen den Vertragsparteien.

(3) Fixius übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben in Nutzerprofilen oder Auftragsbeschreibungen sowie für die Qualität oder Pünktlichkeit der erbrachten Handwerksleistungen.

3. Registrierung und Nutzerkonto

(1) Die Nutzung bestimmter Funktionen der Plattform setzt eine Registrierung als Nutzer (entweder als Auftraggeber oder als Handwerker/Dienstleister) voraus. (2) Die Registrierung steht nur unbeschränkt geschäftsfähigen Personen offen. (3) Der Nutzer ist verpflichtet, bei der Registrierung wahrheitsgemäße, aktuelle und vollständige Angaben zu machen (insbesondere Name, Adresse, Kontaktdaten und ggf. Qualifikationen/Gewerbebeanmeldung). Änderungen sind unverzüglich im Profil zu aktualisieren. (4) Zugangsdaten (Passwörter etc.) sind geheim zu halten und dürfen nicht an unbefugte Dritte weitergegeben werden.

4. Pflichten der Nutzer & Kommunikationsstandards

(1) Die Nutzer verpflichten sich, die Plattform nur im Rahmen der geltenden Gesetze zu nutzen. Insbesondere ist die Vermittlung oder Durchführung von Schwarzarbeit strengstens untersagt.

(2) Im Rahmen der Kommunikation und Profilgestaltung ist es untersagt, beleidigende, diskriminierende, irreführende oder rechtswidrige Inhalte zu veröffentlichen oder Spam zu versenden.

(3) Kontaktdaten, die über die Plattform ausgetauscht werden, dürfen ausschließlich zur Anbahnung und Abwicklung des jeweiligen Auftrags verwendet werden. Eine kommerzielle Weitergabe oder das Scrapen von Daten ist untersagt.

5. Haftung von Fixius

(1) Für Schäden haftet Fixius unbeschränkt nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

(2) Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

(3) Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

(4) Fixius haftet nicht für die Bonität der Nutzer oder das Zustandekommen von Aufträgen.

6. Laufzeit und Kündigung

- (1) Der Nutzungsvertrag über die Nutzung der Plattform wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
- (2) Beide Parteien können den Nutzungsvertrag jederzeit ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von 14 Tagen in Textform kündigen.
- (3) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund (z. B. bei schweren AGB-Verstößen oder illegalen Handlungen) bleibt unberührt.

7. Schlussbestimmungen

- (1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
- (2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.